



ORDENANZA N° 1258

- Art. 1°: DEFINICION Y AMBITO: Se considera arbolado público, regido por las normas de la presente Ordenanza y de las disposiciones reglamentarias que en su consecuencia se dicten, el existente o que en el futuro plante en lugares del dominio público municipal o del dominio privado municipal afectado al uso público.-
- Art. 2°: PROHIBICION GENERICA: Queda prohibida a toda persona física o jurídica pública o privada, el corte, poda, tala, eliminación y/o destrucción total o parcial del arbolado a que se refiere el / Art. 1° de la presente Ordenanza.-
- Art. 3°: ATRIBUCION DE COMPETENCIA: Las tareas y operaciones a que se refiere el artículo anterior, son de competencia exclusiva de la Municipalidad, por intermedio del organismo respectivo pudiendo delegarlas cuando lo considere conveniente.-
- Art. 4°: MOTIVOS JUSTIFICABLES DE PODA O ERRADICACION: La poda o erradicación de árboles se efectuará únicamente cuando razones técnicas a juicio del organismo municipal, lo hagan aconsejable, como ser:
- a) Decrepitud o decaimiento de su vigor, que los torne irre recuperables;/
 - b) Ciclo biológico cumplido;
 - c) Cuando exista peligro de desprendimiento, que no se pueda evitar y / posibilidad de daños a personas o cosas;
 - d) Cuando se trate de especies o variedades que la experiencia demuestre no ser aptas para el crecimiento en zonas urbanas;
 - e) Cuando interfieran en obras de apertura o ensanche de calles;
 - f) Cuando la inclinación del fuste amenace su caída o cause trastornos al tránsito;
 - g) Cuando por haber sufrido mutilaciones no se pueda lograr su recuperación;
 - h) Cuando en razón de ejecutarse construcciones públicas o privadas, sea indispensable para facilitar el acceso vehicular a las mismas y sea / técnicamente imposible otra solución .-
- Art. 5°: EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS: Las empresas prestatarias de servicios públicos podrán solicitar la poda o erradicación de árboles cuando afecten líneas, tendidos, conductos, etc. correspondientes a esos servicios públicos. La reglamentación de la presente Ordenanza determinará los plazos y demás condiciones del trámite que deberán cumplir las citadas Empresas.
- Art. 6°: NUEVOS TENDIDOS: Para la realización de nuevos tendidos subterráneos o aéreos, las Empresas someterán a consideración de la / Municipalidad los proyectos de los mismos, que serán aprobados en caso de no afectarse al arbolado existente en las condiciones que fije la Reglamentación.-



IDAD DE ALTA GRACIA

0000063

rt. 7º: OBLIGATORIEDAD DE ARBOLADO: Es obligatorio para los propietarios de inmuebles, baldíos o edificados, el arbolado de los frentes en el espacio destinado a veredas. Los árboles se plantarán en la prolongación de los ejes divisivos y a una distancia de 4 a 6 m. entre ellos.-

rt. 8º: PLANTACION CON CARGO: Ante la falta de cumplimiento de la obligación / que determina el artículo precedente, y sin perjuicio de las sanciones que esta Ordenanza establece, la Municipalidad podrá efectuar la plantación, con cargo al respectivo obligado.-

Art. 9º: OBLIGACION COMPLEMENTARIA: La obligación de arbolado de los frentes, / conlleva para los respectivos propietarios:

- a) Obligación de implantar los ejemplares según las reglas del arte y colocación de tutores;
- b) Obligación de construir las respectivas cazuelas con las dimensiones que determina la Reglamentación;
- c) Obligación de mantener libre de maleza o residuos las cazuelas;
- d) Obligación de cuidado, riego y toda medida que exija el crecimiento y mantenimiento en óptimas condiciones de los árboles plantados.-

Art. 10º: ARBOLADO EN URBANIZACIONES: Toda urbanización y/o subdivisión con apertura de calles deberá ser arbolada, siendo a cargo del propietario de urbanización o subdivisión de que se trata, el cuidado y mantenimiento de los ejemplares plantados hasta tanto se opere la transferencia de dominio de los lotes a sus adquirientes, o / la preanotación de boletos de compraventa conforme al régimen de la // Ley 5735. Igual obligación existe respecto a plazas proyectadas en las urbanizaciones y demás espacios verdes abiertos al uso público, mientras éstos no se incorporen al dominio municipal.-

Art. 11º: PERMISOS DE EDIFICACION: La solicitud de permiso de edificación de obra nueva, de refacción o modificación de una // existente, deberá ser acompañada de una enumeración, ubicación y descripción de los árboles existentes en lugares del dominio privado de / uso público correspondientes al frente del inmueble de que se trate, / en la forma que determina la Reglamentación. No se considerarán causas de erradicación los requerimientos del proyecto, salvo la situación contemplada en el inc. h) del Art. 4º precedente.-

Art. 12º: PROHIBICION DE ELEMENTOS EXTRAÑOS: Queda prohibida la fijación en los árboles, todo elemento extraño a la planta, se trate de elementos publicitarios o de cualquier otro carácter.-

Art. 13º: SANCIONES: Hasta tanto no se prevean nuevos montos en la Ordenanza Tarifaria Anual, el quebramiento de cualquiera de los supuestos en el Art. 2º de la presente Ordenanza, hará pasible a los propietarios obligados a su cuidado, de una multa graduable que el Departamento Ejecutivo aplicará de acuerdo a las características y gravedad de / la infracción, a fijarse entre PESOS: CIENTO CINCUENTA MIL (\$ 150.000.-) y PESOS: QUINIENTOS MIL (\$ 500.000.-). Esta multa podrá en los casos / que la Reglamentación determine, ser dejada sin efecto cuando la responsable efectúe la reposición del ejemplar. La sanción que se aplique en/



ALIDAD DE ALTA GRACIA

0000064

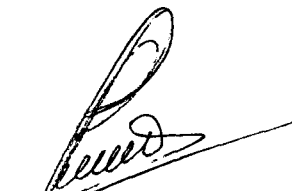
virtud del presente artículo, será impuesta sin perjuicio de la acción civil resarcitoria que pueda ejercitar la Municipalidad cuando así corresponda. El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que establecen los Art. 7º, 9º y 12º de la presente Ordenanza, será sancionado con una multa graduable que el Departamento Ejecutivo aplicará según las circunstancias y gravedad de los hechos, a fijarse entre PESOS: CIEN MIL (\$ 100.000.-) y PESOS: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (\$250.000.-).

Art. 14º: Derógase toda norma que se oponga a la presente.-

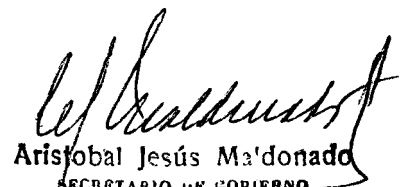
Art. 15º: REGLAMENTACION: El Departamento Ejecutivo Municipal procederá, dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente Ordenanza, a dictar el Decreto Reglamentario de la misma.-

Art. 16º: Comprobadas las infracciones previstas, los inspectores Municipales / confeccionarán un acta por triplicado; labrada ésta, se notificará al propietario por intermedio del inspector en ese mismo acto, o en su defecto en el domicilio para que dentro de los cinco (5) días hábiles a contarse de la notificación, presente por escrito su defensa y ofrezca prueba, debiendo la misma producirse dentro de igual término desde su admisión. Posteriormente el Departamento Ejecutivo resolverá en forma fundada dentro de los cinco (5) días hábiles de producida la prueba. Podrán interponerse contra dicha Resolución los Recursos de Reconsideración y nulidad, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la misma, quedando agotada la vía administrativa.-

Art. 17º: Comuníquese, publíquese, dése al R.M. y archívese.-


ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



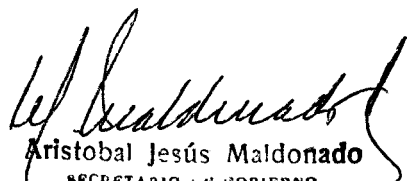

Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.

"Sancionada por Resolución N° 0361 de fecha 17 de Setiembre de 1981 / de la Subsecretaría de Asuntos Municipales"

"Promulgada por Decreto N° 619/81 de fecha 22 de Setiembre de 1981"


ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS




Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.



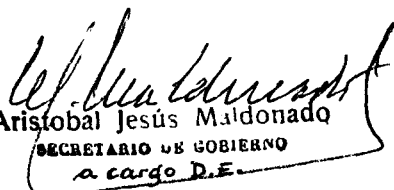
FUNDAMENTOS

El Camping Municipal ha sido mejorado progresivamente con la incorporación de obras tales como alambrado perimetral y divisorio, canal de desagüe, farolas; quedando todavía pendiente la obra más importante, tal es la dotación de un grupo sanitario y un salón polivalente, con el objeto de cubrir las indispensables comodidades para el turista en el aspecto sanitario, tales como baños para ambos sexos, lavaderos, duchas, etc. y de permitir el desarrollo de diversas actividades durante los días de lluvia.

Atendiendo a todo lo expuesto, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos ha confeccionado la documentación necesaria a los fines de llamar a Licitación Pública para la "Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de un salón polivalente y grupo sanitario en el Camping Municipal".-


ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS




Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.